



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 8698/2019/CA2

Paraná, 05 de marzo de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"ABDALA, CRISTHIAN URIEL Y OTROS CONTRA ESTADO NACIONAL- PREFECTURA NAVAL ARGENTINA SOBRE DIFERENCIAS SALARIALES"**, Expte. N° FPA 8698/2019/CA2, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, y;

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte demandada en fecha 14/12/2023, contra la providencia del 13/12/2023 que, en lo que aquí interesa, por la labor desarrollada en primera instancia, reguló los honorarios del Dr. Carlos Ramón CACERES, en la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$725.549,84) equivalentes a 23,74 UMA; y por la labor desarrollada en la Alzada, al mismo profesional y conforme el porcentaje allí determinado, en la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$239.431,44), equivalentes a 7,83 UMA -conf. Acordada 36/2023 de la C.S.J.N.-.

El recurso se concede en fecha 26/12/2023, contesta la actora el 27/12/2023 y quedan estos autos en estado de resolver en fecha 09/02/2024.

II- a) Que, en síntesis, agravia a la parte demandada la regulación efectuada al letrado de la parte actora, por cuanto la considera elevada en virtud de los antecedentes de la causa.

b) En su conteste, la parte actora solicita el rechazo del recurso y la confirmación de la regulación.



III- a) Que, al tratar los agravios esgrimidos por la parte accionada, se impone señalar que la cuestión que aquí se analiza se encuentra debidamente enmarcada en las previsiones de la ley 27.423, conforme la fecha de inicio de la presente causa y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa CSJ 32/2009 (45 E) /CS1".

b) Que, a los fines regulatorios, el monto que se debe tener en cuenta es el que arroja la liquidación aprobada en autos y que incluye capital más intereses, conforme lo dispuesto por el art. 24 de la normativa vigente, el que estipula que *"A los efectos de la regulación de honorarios, se tendrán en cuenta los intereses que deban calcularse sobre el monto de condena. Los intereses fijados en la sentencia deberán siempre integrar la base regulatoria, bajo pena de nulidad"*.

c) En primer lugar y, atento que el asunto es susceptible de apreciación pecuniaria, debe tenerse en cuenta el art. 16 inc. a) de la ley 27.423 que establece como pauta a considerar -al momento de regular honorarios- el monto del juicio. Asimismo, resultan aplicables las pautas del art. 29 incs. a), b) y c) de la ley antes mencionada que, al efecto de establecer los honorarios profesionales, determina que deben dividirse los procesos en etapas.

d) Que, sentado ello, en el presente caso la liquidación arrojó una base económica de PESOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$14.657.572,68)





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 8698/2019/CA2

equivalente a la suma de 479,6 UMA conforme el valor asignado por la Corte Suprema mediante la Acordada 36/23 vigente al momento de la regulación.

Sentado lo anterior y, habiéndose cumplido una sola de las tres etapas posibles, se advierte que la regulación atacada no luce excesiva; razón por la cual debe rechazarse el recurso interpuesto.

IV- Que, finalmente, debe señalarse que las apelaciones contra las regulaciones de honorarios no generan costas ni conllevan nuevos honorarios, por lo que no se distribuyen costas ni se determinan estipendios en esta instancia, conforme lo dispuesto por este Tribunal en: "RODRIGUEZ, RODOLFO RICARDO EN REPRES DE BUONOCORE FILOMENA M CONTRA IOSFA SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 2305/2020, sentencia de fecha 20/08/2020, entre otros.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Rechazar recurso interpuesto por la demandada y confirmar la regulación apelada.

No imponer costas ni regular honorarios en esta instancia de acuerdo a lo establecido en el considerando IV-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

